



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

Expediente N° S01: 0291889/2014 (Conc. 1191) JB-GF

DICTAMEN N° 86

BUENOS AIRES, 10 ABR 2017.

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01: 0291889/2014 del registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado "INVERSIONES LATAM S.L. Y GIO INTERNATIONAL LLC S/NOTIFICACIÓN ARTICULO 8° LEY 25.156 (CONC. 1191)".

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. La operación que se notifica consiste en la adquisición del cien por ciento (100%) de las acciones en ESTANCIA SAN FRANCISCO S.A.A. y C. (en adelante, "ESTANCIA SAN FRANCISCO") por parte de INVERSIONES LATAM, S.L. (en adelante, "INVERSIONES LATAM") en un 50% y de GIO INTERNATIONAL LLC. (en adelante, "GIO INTERNATIONAL") en un 50%, de los accionistas vendedores FINAVEST S.A. y SOCIÉTÉ IMMONILIÈRE AGRINA S.A..
2. La operación se instrumentó en dos etapas. En la primera etapa, el 14 de agosto de 2014 los accionistas vendedores –FINAVEST S.A. y SOCIÉTÉ IMMONILIÈRE AGRINA S.A.– cursaron una oferta irrevocable para la transferencia del 100% de las acciones representativas del 100% del capital social y votos de la Sociedad ESTANCIA SAN FRANCISCO, a favor de FONDO DE INVERSIÓN EN TIERRAS S.A. y la Sra. Clarisa Diana LIFSIC DE ESTOL, D.N.I. N° 16.247.555, que fue aceptada por éstos últimos conforme el mecanismo allí previsto (en adelante, el "Contrato de Compraventa de Acciones"). El Contrato de Compraventa de Acciones estableció que el cierre de la operación de transferencia de las acciones tendría lugar una vez abonada la segunda cuota del precio, no más allá del 28 de noviembre de 2014 (agregado a fs. 493).
3. Previo a que tenga lugar dicho cierre de la operación, el 25 de noviembre de 2014 el FONDO DE INVERSIÓN EN TIERRAS S.A. y la Sra. Clarisa Diana LIFSIC DE ESTOL



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL.

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

cedieron y transfirieron todos los derechos y obligaciones bajo el Contrato de Compraventa de Acciones a favor de INVERSIONES LATAM y GIO INTERNATIONAL, de lo cual se notificó a los vendedores en esa misma fecha (en adelante, la "Notificación de la Cesión"). Con fecha 28 de noviembre de 2014 se aceptó la oferta irrevocable y luce agregada a fs. 512/529.

4. Finalmente, el 28 de noviembre de 2014, tuvo lugar el cierre de la transacción, oportunidad en la cual FINAVEST S.A. y SOCIÉTÉ IMMONILIÈRE AGRINA S.A. efectivamente transfirieron a INVERSIONES LATAM y a GIO INTERNATIONAL el 100% de las acciones de la Sociedad, y éstas abonaron la segunda cuota del precio. En esa fecha, los vendedores notificaron a la Sociedad ESTANCIA SAN FRANCISCO la transferencia accionaria en los términos del Artículo 215 de la Ley N° 19.550 (agregado a fs. 241 y 502/511), y la Sociedad anotó dicha transferencia en el Libro de Registro de Acciones y emitió los nuevos títulos accionarios a nombre de los compradores. En garantía del saldo de precio, se constituyó derecho real de prenda en primer grado de prelación sobre acciones representativas del 58,33% del capital social.
5. Vale decir que el perfeccionamiento de la operación notificada tuvo lugar el 28 de noviembre de 2014, y la operación es notificada en las dos primeras horas administrativas (11:00 am) del sexto día hábil luego de perfeccionada.
6. Como consecuencia de la operación que por el presente se notifica, INVERSIONES LATAM y GIO INTERNATIONAL han adquirido, cada una de ellas, el 50% de las acciones representativas del capital y votos de la Sociedad. De tal forma, han asumido el control conjunto sobre la Sociedad.

I.2. La Actividad de las Partes

I.2.1. Por La Parte Compradora

7. GIO INTERNATIONAL es una sociedad limitada constituida bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, y cuya actividad consiste en la realización de inversiones. En Argentina no desarrolla actividades operativas. Las inversiones en Argentina se limitan a la participación en ESTANCIA SAN FRANCISCO. Sus accionistas son FINCH LIMITED con 40%, HALSEY LIMITED con 40% y WAINSCOTT LIMITED con 20% del capital y votos.

8. INVERSIONES LATAM es una sociedad limitada constituida de conformidad con las leyes del Reino de España, inscrita en Argentina como representación permanente en los



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

términos del Artículo 118 de la Ley de Sociedades Comerciales, y cuya actividad consiste en la adquisición, tenencia, administración, dirección y gestión de valores y acciones de sociedades nacionales y extranjeras. Las inversiones en Argentina se limitan a la participación en otras sociedades. Su accionista es INVERSIONES EL CALDEN S.L. con el 100%.

9. El grupo económico al que pertenece INVERSIONES LATAM está formado en la República Argentina por un conjunto de empresas de capitales nacionales, comprometidas con el desarrollo del país en proyectos de largo plazo. Las áreas de trabajo del grupo son (1) ciencias de la vida, (2) información y cultura, (3) agroforestal, y (4) naturaleza y diseño.
10. Todas las Empresas Involucradas pertenecientes al Grupo del Comprador que desarrollan actividades o detentan participaciones accionarias en la República Argentina son:
11. KEVILMARE ESPAÑA, S.L.: Es una sociedad constituida de conformidad con las leyes del Reino de España, inscrita en Argentina como representación permanente en los términos del Artículo 118 de la Ley de Sociedades Comerciales, y cuya actividad consiste en la adquisición, tenencia, administración, dirección y gestión de valores y acciones de sociedades nacionales y extranjeras. Las inversiones en Argentina se limitan a la participación en otras sociedades.
12. KEVILMARE HOLDING GMBH: Es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de Austria, inscrita en Argentina como representación permanente en los términos del Artículo 118 de la Ley de Sociedades Comerciales, y cuya actividad consiste en la adquisición, tenencia, venta y administración de participaciones accionarias de todo tipo con exclusión de negocios bancarios. No desarrolla actividades operativas, limitándose a funcionar como sociedad holding. No posee inversiones directas en Argentina.
13. INVERSIONES EL CALDEN S.L. Es una sociedad constituida de conformidad con las leyes del Reino de España, que no se encuentra inscrita en Argentina, y cuya actividad consiste en la adquisición, tenencia, administración, dirección y gestión de valores y acciones de sociedades nacionales y extranjeras.
14. KEVILMARE S.A.: Es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de la República Oriental del Uruguay, inscrita en Argentina como representación permanente en los términos del Artículo 118 de la Ley de Sociedades Comerciales, y cuya actividad consiste en la realización de inversiones mediante la adquisición de títulos, bonos,



ES COPIA FIEL

Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

acciones, debentures, letras, la participación o adquisición de sociedades nacionales y extranjeras. Por tanto, no lleva a cabo actividades operativas o de gestión empresarial. En Argentina, KEVILMARE S.A. únicamente es beneficiaria del FIDEICOMISO FINANCIERO FORESTAL I – FONDO DE INVERSIÓN DIRECTA, en el cual posee el 13,93% de los valores en circulación emitidos (títulos representativos de deuda y certificados de participación).

15. CHEMO ESPAÑA S.L.: Es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de España, inscrita en Argentina en los términos del Artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales, al sólo efecto de participar en sociedades locales, y cuya actividad consiste en la adquisición, tenencia, administración, dirección y gestión de valores y acciones de sociedades españolas y extranjeras, pudiendo realizar todo tipo de inversiones mobiliarias por cuenta propia. En Argentina no desarrolla actividades operativas, limitándose a funcionar como sociedad holding. Las inversiones en Argentina se limitan a la participación en otras sociedades.

16. CHEMO IBÉRICA S.A.: Es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de España, inscrita en Argentina en los términos del Artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales, al sólo efecto de participar en sociedades locales, y cuya actividad consiste en la compra y venta, importación y exportación de productos químicos, farmacéuticos y alimenticios, incluidos los de aplicación en sanidad humana, animal o vegetal, así como de maquinaria, equipos y utillajes para su producción. Sin embargo, en Argentina no desarrolla otra actividad más que la participación en sociedades locales. Las inversiones en Argentina se limitan a la participación en otras sociedades.

17. DESARROLLOS MADEREROS S.A.: Es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de la República del Paraguay, inscrita en Argentina en los términos del Artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales, al sólo efecto de participar en sociedades locales, y cuya actividad consiste en la explotación forestal y el arrendamiento de inmuebles rurales. Esta sociedad no posee actividad en la República Argentina, más allá de la tenencia del 20% de las acciones de GARRUCHOS FORESTACIÓN S.A.

18. AVENIDA CASARES S.R.L.: Es una sociedad constituida bajo las leyes de la República Argentina dedicada a la adquisición, locación y administración de inmuebles urbanos. Actualmente su única actividad consiste en ser titular de la propiedad de un inmueble en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se da en locación a terceros.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL.

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

19. CAPITAL INTELECTUAL S.A.: Es una sociedad constituida bajo las leyes de la República Argentina dedicada a la edición, impresión y comercialización de libros, revistas y publicaciones periódicas, y a la producción de películas cinematográficas; y a la explotación de negocios cinematográficos. Entre sus actividades más recientes se destaca la edición de los libros "Escritores Descalzos" de Rodolfo Braceli, "El Atlas Histórico", de Brenot Bréville, "Perdidos en el Espacio" de Luis Sagasti, entre otros. También lleva a cabo la publicación mensual del diario "Le Monde Diplomatique" y de las revistas "El Molino" y "FEM". En el ámbito de la cinematografía, participó en la producción de las películas "Los Marziano", estrenada en abril de 2011, y "Relatos Salvajes", estrenada en abril de 2014, entre otras
20. COMPAÑÍA ARGENTINA DE HACIENDA S.A. (antes HYLINE ARGENTINA S.A.) es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina, dedicada a la producción y cría de embriones y reproductores machos, hembras y ganado de descarte de Aberdeen Angus de pedigree y su comercialización, importación y exportación. Los productos no están destinados al consumidor final sino a productores de hacienda quienes, a su vez, los utilizarán para mejorar la calidad de su propia hacienda y/o para iniciar o mejorar sus propias cabañas de genética animal. Dichos productos son vendidos, principalmente, durante el remate anual que se celebra en la localidad de Estación Ibáñez, Partido de General Belgrano, Provincia de Buenos Aires. Adicionalmente, se venden productos en las exposiciones rurales de Palermo (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y de Tandil, Cañuelas y Azul (todas, en la provincia de Buenos Aires). Finalmente, las ventas a particulares pueden ser destinadas a cualquier lugar del país. Es una cabaña pequeña en su cantidad de animales y por tal motivo no tiene una escala de ventas muy importante pero si tiene altísima genética respaldada por la importación de embriones y semen que sumado al grupo de vientres donantes con que cuenta la cabaña logra productos muy destacados. Posee sólo 6 años de antigüedad y, por su volumen de producción, la misma posee una participación muy minoritaria en el mercado.
21. CONDOR INVERSIONES S.A.: Es una sociedad constituida bajo las leyes de la República Argentina dedicada a la actividad de inversión en los términos del Artículo 31 de la Ley 19.550. Actualmente su única actividad consiste en participar como accionista del capital accionario de Condor Express S.A.
22. CONDOR EXPRESS S.A.: Es una sociedad constituida bajo las leyes de la República Argentina dedicada a la actividad aeronáutica: transporte de pasajeros, equipajes,



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA FIEL

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

mercaderías y valores bajo la modalidad de taxi aéreo, para lo cual cuenta con las respectivas licencias aeronáuticas.

23. ESTABLECIMIENTO EL ENCUENTRO S.A.: Es una sociedad constituida bajo las leyes de la República Argentina dedicada al arrendamiento de inmuebles rurales de su titularidad. Actualmente posee aproximadamente 2.153 hectáreas de tierras ubicadas en la Localidad de Estación Ibáñez, Partido de General Belgrano, Provincia de Buenos Aires. Las características zonales hacen que la explotación en general sea apta para la ganadería y excepcionalmente para agricultura doble propósito. La empresa no explota tierras por sí misma, sino que son arrendadas a GARRUCHOS S.A., quien las dedica a explotación ganadera (80%) y agrícola (20%)
24. ESTANCIAS EL RETIRO S.A.: Es una sociedad constituida bajo las leyes de la República Argentina dedicada al arrendamiento de inmuebles rurales de su titularidad. Actualmente posee aproximadamente 74.000 hectáreas de tierras ubicadas en el Departamento Gobernador Vicente Dupuy, provincia de San Luis. Las características zonales hacen que la explotación en general sea apta para la ganadería y excepcionalmente para agricultura doble propósito. La empresa no explota tierras por sí misma, sino que la totalidad es arrendada a GARRUCHOS S.A., la cual destina el 100% de la superficie explotable del campo a la ganadería,
25. FORESTAL AGUARA CUA S.A.: Es una sociedad constituida bajo las leyes de la República Argentina dedicada a la explotación forestal en el inmueble de su propiedad en la provincia de Corrientes cuya superficie total es de aproximadamente 4.354 has.
26. FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA S.A.: Es una sociedad constituida bajo las leyes de la República Argentina dedicada a la construcción y explotación de instalaciones destinadas a la producción de energía y/o combustibles mediante el aprovechamiento de fuentes renovables. La sociedad fue creada a los fines de la participación en la Licitación Pública Nacional e Internacional N° EE 001/2009 convocada por Energía Argentina Sociedad Anónima S.A. (ENARSA) para la contratación de provisión de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, incluyendo la provisión, instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento de centrales nuevas que operen con recursos eólicos, solares, geotérmicos, biomásicos, biogas, residuos sólidos urbanos, pequeños aprovechamientos hidroeléctricos y/o biocombustibles, para ser instaladas en los sistemas vinculados a la red del SADI, por un plazo de 15 años. Su oferta no resultó adjudicada en dicho proceso. Posteriormente participó en la Licitación Pública Nacional e Internacional ENARSA N° EE



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA FIEL.

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

005/2010, también convocada por ENARSA, para la provisión de Energía Eléctrica a partir de Fuentes Renovables. Dicho proceso fue dejado sin efecto por el licitante y la sociedad fue invitada a participar del Concurso Privado ENARSA N° EE 001/2011 para la Provisión de Energía Eléctrica a partir de Biomasa. Tampoco en este caso su oferta resultó adjudicada. Con posterioridad, participó en el Concurso Privado ENARSA N° EE 03/2011 para la Provisión de Energía Eléctrica a Partir de Biomasa, y resultó adjudicada por lo cual se celebró el respectivo contrato pero el mismo a la fecha no ha entrado en vigencia. La energía sería suministrada en su totalidad a ENARSA, quien a su vez la destinaría al Sistema Argentino de Interconexion (SADI).

27. GANADERA MATAGRANDE S.A.: Es una sociedad constituida bajo las leyes de la República Argentina. La sociedad fue constituida en 1908, es propietaria del "Establecimiento Ganadera Mata Grande", ubicado en Ruta Nacional N° 3 km 2200, Puerto San Julián, departamento Magallanes, provincia de Santa Cruz, con una superficie total aproximada de 120.000 has., y, desde su creación se dedicó a la cría de ganado bovino. Las tierras son aptas únicamente para la ganadería ovina por cuanto se encuentran ubicadas en la denominada "Zona de la Meseta Central" en la provincia de Santa Cruz, específicamente en la meseta central costera. La empresa no explota tierras por sí misma, sino que arrienda a GARRUCHOS S.A. 70.000 has. que son destinadas al desarrollo de actividades de ganadería de ovinos, ya que la zona no es apta para la cría de ganado bovino ni para la actividad agrícola o forestal.

28. GARRUCHOS S.A.: es una sociedad constituida bajo las leyes de la República Argentina dedicada a la actividad forestal y explotación agrícola ganadera. Las actividades de GARRUCHOS S.A. pueden dividirse en: (i) foresto-industriales, (ii) agrícolas y (iii) ganaderas.

29. GARRUCHOS FORESTACION S.A.: es una sociedad constituida bajo las leyes de la República Argentina dedicada a la actividad forestal. Posee campos situados en la provincia de Misiones aptos para forestación.

30. INTERCHEM S.A.: Es una sociedad constituida bajo las leyes de la República Argentina dedicada a las actividades inmobiliarias en general y en especial al arrendamiento de inmuebles urbanos.

31. MAPRIMED S.A.: Es una sociedad constituida bajo las leyes de la República Argentina dedicada a la elaboración, fraccionamiento y comercialización de principios activos y



ES COPIA FIEL.

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

materias primas para la industria farmacéutica local e internacional. Exporta el 60% de su producción. Se encuentra certificada para diferentes productos por organismos de Estados Unidos (FDA) y Australia (TGA).

32. ROMIKIN S.A.: Es una sociedad constituida bajo las leyes de la República Argentina dedicada a la importación y comercialización a laboratorios locales de materia prima o principios activos para la elaboración de productos terminados de aplicación farmacéutica veterinaria.
33. SOLANTÚ S.A.: Es una sociedad constituida bajo las leyes de la República Argentina dedicada a la fabricación y comercialización de muebles y Artículos de decoración en cuero de yacaré exclusivamente y maderas autóctonas recuperadas de bosques nativos. La fabricación de los muebles y Artículos de decoración es contratada en talleres externos artesanales. Los productos están dirigidos a un segmento del mercado de alto nivel adquisitivo.
34. VILLPEN CORP S.A.: Es una sociedad constituida bajo las leyes de la República Argentina dedicada al arrendamiento de inmuebles rurales. La sociedad es titular del "Establecimiento La Magdalena", ubicado en Pedanía La Amarga, General Levalle, departamento Roque Sáenz Peña provincia de Córdoba, con una superficie total aproximada de 3.200 has., del cual, aproximadamente el 80% cuenta con aptitud agrícola y el restante 20% ganadera, debido a la inferior calidad de suelos en comparación con los suelos agrícolas. La empresa arrienda a GARRUCHOS S.A. el 100% tierras que son destinadas para los siguientes fines: agricultura (90%) y ganadería (10%).
35. YACARE PORA S.A.: Es una sociedad constituida bajo las leyes de la República Argentina dedicada a la cría de yacarés, cosecha de huevos, reproducción, crianza y faenado de yacarés.
36. FIDEICOMISO FINANCIERO FORESTAL I – FONDO DE INVERSIÓN DIRECTA, es un fideicomiso financiero autorizado para la oferta pública de los títulos de deuda y certificados de participación emitidos por Resolución N° 12.492 de la Comisión Nacional de Valores de fecha 3 de diciembre de 1998, y cuya actividad es la adquisición de derechos sobre tierras aptas para plantaciones forestales mediante ventas u otras formas de disposición o mediante contratos de cortes y venta de madera en rollo. EL mismo fue constituido en la República Argentina y no opera en otros países. El Fideicomiso es titular de 16.146 hectáreas de tierras distribuidas en los Departamentos de Santo Tomé, Santa



ES COPIA FIEL.

*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

Rosa e Ituzaingó, de la provincia de Corrientes. Del total de las tierras de titularidad del Fideicomiso, aproximadamente 66% corresponden a áreas forestadas. En un principio, el proyecto contemplaba incrementar la superficie de tierras y hectáreas forestadas. Sin embargo, desde el 2002, se mantiene un patrimonio forestal idéntico, sin haberse realizado nuevas adquisiciones. El 86,07% de los títulos valores emitidos por el FIDEICOMISO ES DE TITULARIDAD DEL FONDO DE GARANTÍA Y SUSTENTABILIDAD (en adelante "FGS") de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (en adelante "ANSES"). El FGS tiene vigencia hasta el 15 de marzo de 2021, la cual podrá ser extendida por decisión de la asamblea de inversores dentro del plazo máximo establecido por la Ley N° 24.441, normativa complementaria y reglamentaria de la Comisión Nacional de Valores.

37. WERTEL S.A.: es una sociedad constituida bajo las leyes de la República Oriental del Uruguay dedicada a la actividad agropecuaria y ganadera.
38. AGRO INDUSTRIAS DEL NORTE S.A.: es una sociedad constituida bajo las leyes de la República Argentina dedicada a la provisión de servicios de administración y gerenciamiento.
39. El BICENTENARIO S.A.: es una sociedad constituida bajo las leyes de la República Argentina dedicada la realización de actividades inmobiliarias.

I.2.2. Por la parte vendedora

40. FINAVEST S.A. es una sociedad anónima constituida en Luxemburgo. La sociedad no se encuentra inscripta ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS. Es una compañía holding que participa en otras sociedades.
41. SOCIÉTÉ IMMONILIERE AGRINA S.A es una sociedad constituida en el estado de Fribourg, Confederación Suiza. La sociedad no se encuentra inscripta ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS. Es una compañía holding que participa en otras sociedades.

I.2.3. Por el Objeto

42. ESTANCIA SAN FRANCISCO es una sociedad anónima constituida de acuerdo con las leyes de la República Argentina que tiene por objeto principalmente el desarrollo de actividades de explotación agrícola ganadera. La empresa desarrolla sus actividades en la provincia de Córdoba. Cuenta con aproximadamente 8.128 hectáreas de campo (ii)



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA FIEL

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

Fracción de Campo ubicada en Pedanía la Paz, Departamento Roque Sáenz Peña, provincia de Córdoba, que es parte de la Sección "San Miguel", del Establecimiento Laguna del Monte, Suerte noventa y dos – Serie "B", que cuenta con una superficie total de 5.425 hectáreas 30 As. 36 Ca. (en adelante "Campo San Carlos"), y (ii) Fracción de campo denominado "Don Francisco", señalada como Lote Uno en el plano de la Colonia Cobo, situado en Pedanía La Paz, Departamento Roque Saenz Peña, provincia de Córdoba, que cuenta con una superficie de 2.703. 38 As. 98 Ca. (en adelante "Campo San Francisco"). Ambas fracciones de campo se destinan a la explotación agrícola y ganadera, con aproximadamente 1010 cabezas de ganado para la explotación lechera y 350 de cría.

43. Antes de la operación, FINAVEST S.A. tenía el 95,00% y SOCIÉTÉ IMMONILIÈRE AGRINA S.A. el 5,00% de las acciones. Luego de la operación las acciones la integran INVERSIONES LATAM con el 50% y GIO INTERNATIONAL con 50% cada una.

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

44. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
45. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.
46. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las empresas afectadas, sobrepasa el monto PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$200.000.000.-) superando el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

III. PROCEDIMIENTO

47. El día 9 de diciembre de 2014 las partes notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación en forma conjunta del Formulario F1 de notificaciones.
48. Luego de varias presentaciones en relación a lo establecido por la Resolución SDCyC N° 40/01, con fecha 20 de abril de 2015 tras analizar la presentación efectuada esta Comisión Nacional consideró que la información se hallaba incompleta, formulando observaciones al F1 haciéndoles saber que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 comenzó a correr el día hábil posterior al 16 de abril de 2015 y que hasta tanto no dieran



ES COPIA FIEL.

*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

cumplimiento a lo solicitado quedaría suspendido dicho plazo. Dicho proveído fue notificado a las partes el mismo 21 de abril de 2015.

49. Con fecha 21 de septiembre de 2016, en virtud de lo estipulado en el Artículo 16 de la Ley N° 25.156, esta Comisión Nacional solicitó al SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (en adelante "SENASA") su intervención en relación a la operación bajo análisis.
50. El día fecha 3 de marzo de 2017 el médico veterinario Jorge DILLON, presidente del SENASA realizó una presentación dando respuesta al pedido de información realizado por esta Comisión Nacional en fecha 21 de septiembre de 2016, en la misma el presentante manifestó que "no resulta competencia de este Organismo expedirse sobre la propuesta de concentración económica."
51. Finalmente, con fecha 15 de marzo de 2017, las partes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el Formulario F1 acompañado y reanudando el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del día hábil posterior al enunciado.

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la operación

52. Conforme se expuso, por medio de la presente operación de concentración la compañía española INVERSIONES LATAM y la compañía estadounidense GIO INTERNATIONAL adquieren en Argentina el 100% de las acciones de ESTANCIA SAN FRANCISCO, una compañía argentina dedicada fundamentalmente al desarrollo de actividades de explotación agrícola ganadera.
53. La empresa objeto de la operación desarrolla sus actividades principalmente en la provincia de Córdoba (Departamento Roque Sáenz Peña). Cuenta con aproximadamente 8.128 hectáreas de campo, divididas en dos fracciones: (i) Fracción de Campo ubicada en Pedanía la paz, que es parte de la sección "San Miguel", del establecimiento Laguna del Monte, y (ii) Fracción de campo denominado "Don Francisco" señalada como Lote Uno en el plano de la Colonia Cobo, situado en Pedanía la Paz. Ambas fracciones de campo se destinan a la explotación agrícola y ganadera, con aproximadamente 1010 cabezas de ganado para la explotación lechera y 350 de cría.

54. A continuación, se exponen las actividades de las empresas involucradas en el país:



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

Tabla N° 1: Actividades de las Partes

Empresa Objeto	
ESTANCIA SAN FRANCISCO S.A. A. Y C.	Compañía argentina situada en la provincia de Córdoba, dedicada al desarrollo de actividades de explotación agrícola ganadera. En relación con la ganadería, realiza las actividades de cría e invernada de ganado vacuno, y de tambo (compra de hacienda para leche y obtención de leche cruda). Por otra parte, cultiva maíz y soja.
Empresas del Grupo Adquirente	
GARRUCHOS S.A.	Desarrolla actividades foresto-industriales en la provincia de Corrientes y actividades ganaderas silvopastoriles de cría y recría en Corrientes y Misiones (de las cuales un 11,25% las arrienda a FACSA y un 9,31% a terceros). A su vez, tiene un vivero clonal en Corrientes, que produce plantines (50% para consumo propio y el resto para empresas del grupo y terceros ajenos al mismo). De su actividad forestal obtiene madera en rollos, aserrable y laminable. En San Luis realiza agricultura doble propósito y actividad ganadera de cría y recría, en tierras arrendadas a ESTANCIAS EL RETIRO S.A. En Buenos Aires se dedica a la agricultura y a la explotación ganadera (actividad genética denominada "cabaña"), arrendando las tierras al ESTABLECIMIENTO EL ENCUESTRO. En Córdoba, se dedica principalmente a la agricultura y en menor grado a la cría y recría de ganado vacuno, arrendando las tierras a VILLPEN CORP S.A. En Chubut, arrienda las tierras a los titulares del grupo adquirente, donde realiza la actividad de cabaña de ganado vacuno. En materia de agricultura, se dedica al cultivo de la soja y del maíz en las provincias de Buenos Aires y Córdoba.
GARRUCHOS FORESTACIÓN S.A.	Tiene cerca de 10.000 hectáreas de campo forestadas, con diferentes especies de árboles (pino, eucalipto, paraíso, kiri, toona ciliata, grevillea, cedro australiano) en las provincias de Corrientes y Misiones. Produce derivados de su actividad forestal (madera de bosques implantados, en rollos de diferentes categorías y diámetros, y en trozos aserrables, es decir, madera sin ningún proceso de industrialización). A su vez, realiza las actividades de cría e invernada de ganado vacuno en dichas provincias. Vende toda su producción forestal y ganadera en el país.
COMPAÑÍA ARGENTINA DE HACIENDA S.A.	Se dedica a la actividad de cabaña de ganado vacuno, en la provincia de Buenos Aires.

Fuente: CNDC en base a información presentada por las Partes en el expediente.

55. Sobre la actividad de cabaña, destinada a obtener animales de alta calidad genética, usualmente de puro *pedigree*¹, la tabla que sigue resume cuál es el producto resultante de la misma:

¹ Consiste en el registro de las generaciones pasadas de un animal de raza pura, es decir, su árbol genealógico. El *pedigree* lo poseen todos los animales puros de todas las razas cuyos padres hayan sido inscriptos en el "Herd Book Argentino" (HBA). El HBA es el registro genealógico de nuestro país, que lo lleva, desde 1866, la Sociedad Rural Argentina para cada raza, y donde deben inscribirse todos los animales puros de *pedigree*. A solicitud del vendedor de uno de estos animales, la Sociedad Rural otorga la correspondiente transferencia del *pedigree*.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA FIEL.

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

Tabla N° 2: Producto resultante de la actividad de cabaña de ganado bovino

Ganado Bovino		
Producto obtenido	Destino y uso	Plazo
Embriones	Implante en receptoras para lograr terneros y terneras. También puede tener el destino de la venta a otro productor.	Aproximadamente 22 días (15 de preparación de las vacas y 7 desde la inseminación hasta el lavaje). Idealmente, una vaca donante será sometida a este proceso 4 veces en un año y al año siguiente será preñada a efectos de regularizarla hormonalmente.
Terneros seleccionados	Presentación en exhibiciones y competencias; Venta como reproductores; o Cría	Los plazos son totalmente variados. Un ternero se desteta entre 6 y 7 meses y a partir de ahí comienza una etapa de crianza que va cambiando a torito al año y toro a los dos años.
Terneros de descarte	Son vendidos en el mercado tradicional a efectos de su engorde.	El descarte se vende a los 8 meses desde su nacimiento.

Fuente: CNDC en base a información suministrada por las Partes en el expediente.

56. Según lo expuesto, ambas partes se superponen en varios segmentos de la cadena agrícola y ganadera². Sin embargo, dado que la entidad económica resultante de la presente operación no supera el 1% en ningún mercado en el que participa, no existen efectos horizontales o verticales que ameriten un análisis en particular por parte de esta Comisión Nacional.

57. En consecuencia, esta Comisión Nacional concluye que la operación de concentración bajo análisis no genera motivos de preocupación desde el punto de vista de la competencia en ninguno de los mercados en los que se producen los efectos económicos antes descriptos.

² La cadena agrícola-ganadera ha sido analizada en los siguientes expedientes: Expte. N° S01:0233108/10 (CONC. N° 832), Dictamen N° 926 de fecha 26 de marzo de 2010, Resol. N° 26/12 de fecha 3 de abril de 2012; Expte. N° S01:0267544/11 (CONC. N° 920); Expte. N° S01: 0119874/2013 (CONC. N° 1072), caratulado "CONOSUR COMUNICACIONES S.A. E INVERINTER S.A. S/ NOTIFICACION ART. 8 LEY 25.156", Dictamen CNDC N° 1167 de fecha 8 de octubre de 2015, Resol. N° 646/15 de fecha 26 de noviembre de 2015; Expte. N° S01:0167325/2013 (CONC. N° 1086), caratulado "ADECOAGRO LP, KADESH HISPANIA SL, HECTOR LUCIO BONALDI Y RAUL EMILIO FILIPPI S/ NOT. ART 8 LEY 25156 (CONC. 1086)", Dictamen CNDC N° 1387 de fecha 17 de noviembre de 2016; Expte. N° S01:0071630/13 (CONC. 1059), caratulado "ENRIQUE BAYA CASAL SA, CV LUXCO SRL, ET SPAINCO SL Y CV ANGENITA GESTORIA RURAL SA S/NOTIFICACION ART 8 DE LA LEY 25156", Dictamen CNDC N° 1210 de fecha 28 de enero de 2016, Resol. N° 38/16 de fecha 16 de marzo de 2016.



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

IV.2. Cláusulas con Restricciones Accesorias

58. En los instrumentos acompañados por las Partes no se advierte la existencia de cláusulas de restricciones accesorias.

V. CONCLUSIONES

59. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

60. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN autorizar la operación de concentración económica consistente en la adquisición del 100% de las acciones de ESTANCIA SAN FRANCISCO S.A.A. y C. por parte de INVERSIONES LATAM, S.L. (en un 50%) y de GIO INTERNATIONAL LLC. (en un 50%) de los accionistas vendedores FINAVEST S.A. y SOCIÉTÉ IMMONILIÈRE AGRINA S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inciso a) de la Ley N° 25.156.

61. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

MARINA BIDART
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

EDUARDO STORDEUR (h)
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

PABLO TREVISÁN
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

ESTEBAN M. GRECO
PRESIDENTE
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

María Fernanda Viegens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: S01:0291889/2014 CONC.1191

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 14 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.04.11 11:54:21 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.04.11 11:54:21 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número:

Referencia: EXP-S01:0291889/2014 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA (CONC. 1191)

VISTO el Expediente N° S01:0291889/2014 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación, notificada el día 9 de diciembre de 2014, consiste en la adquisición del CIENTO POR CIENTO (100 %) de las acciones de la firma ESTANCIA SAN FRANCISCO S.A.A. y C., por parte de la firma INVERSIONES LATAM, S.L., en un CINCUENTA POR CIENTO (50 %) y por parte de la firma GIO INTERNATIONAL LLC del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) restante.

Que la transacción se instrumentó, mediante la Oferta Irrevocable realizada el día 14 de agosto de 2014 por los accionistas de las firmas FINAVEST S.A. y SOCIÈTÈ IMMOBILIÈRE AGRINA S.A., para la transferencia del CIENTO POR CIENTO (100 %) del capital social y votos de la firma ESTANCIA SAN FRANCISCO S.A.A. y C. a la firma FONDO DE INVERSIÓN EN TIERRAS S.A. y ala señora Doña Clarisa Diana LIFSIC de ESTOL (M.I. N° 16.247.555) y cuya fecha de cierre se efectivizaría con el pago de la segunda cuota del precio, la cual se abonó el día 28 de noviembre de 2014.

Que, con anterioridad a la fecha de cierre de la operación, la firma FONDO DE INVERSIÓN EN TIERRAS S.A., y la señora Doña Clarisa Diana LIFSIC de ESTOL transfirieron todos los derechos y obligaciones a favor de las firmas INVERSIONES LATAM S.L., y GIO INTERNTIONAL LLC.

Que, como consecuencia de esta última transacción, las firmas INVERSIONES LATAM S.L., y GIO INTERNTIONAL LLC., asumieron el control conjunto de la firma ESTANCIA SAN FRANCISCO S.A.A. y C.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) superando el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen N° 86 de fecha 10 de abril de 2017 donde aconseja al señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición del CIEN POR CIENTO (100 %) de las acciones de la firma ESTANCIA SAN FRANCISCO S.A.A. y C., por parte de la firma INVERSIONES LATAM S.L., en un CINCUENTA POR CIENTO (50 %) y de la firma GIO INTERNATIONAL LLC en un CINCUENTA POR CIENTO (50 %), de los accionistas vendedores de las firmas FINAVEST S.A., y SOCIÉTÈ IMMOBILIÈRE AGRINA S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que con posterioridad la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia efectuó aclaraciones adicionales.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica, consistente en la adquisición del CIEN POR CIENTO (100 %) de las acciones de la firma ESTANCIA SAN FRANCISCO S.A.A. y C., por parte de la firma INVERSIONES LATAM S.L., en un CINCUENTA POR CIENTO (50 %), y de la firma GIO INTERNATIONAL LLC, en un CINCUENTA POR CIENTO (50 %), de los accionistas vendedores de las firmas FINAVEST S.A. y SOCIÉTÈ IMMOBILIÈRE AGRINA S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 86 de fecha 10 de abril de 2017 emitido por la COMISIÓN

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo, IF2017-06232533-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2017.05.18 16:03:06 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.05.18 16:03:14 -03'00'